229 ~~7/118~~

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Україна, 03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 45

9 червня 2017 року
вих. № 7061

Заявники (учасники концентрації)

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings]

Адреса:	Кінгстон Чемберс, ПС 173, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови [Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands]
Телефон.:	+86 10 5933 5685
Факс:	+86 15911130830
Директор:	Ван Цзін [Wang Jing]

Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"

Адреса:	69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15
Код ЄДРПОУ:	14307794
Телефон:	+38 (061) 720-44-09
Факс:	+38 (061) 720-50-00
Голова Ради Директорів:	Войтенко С.А.

Представники заявників

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ді Ел Ей Пайпер Україна"

Код ЄДРПОУ:	33597986
Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон:	+380 44 490 95 75
Факс:	+380 44 490 95 77

п. **Загороднюк Галина Павлівна**

Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон:	+380 44 490 95 75
Факс:	+380 44 490 95 77
Мобільний:	+380 67 320 72 12
Електронна пошта:	Galyna.Zagorodniuk@dlapiper.com

п. **Ткаченко Дмитро Анатолійович**

Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон:	+380 44 490 95 75
Факс:	+380 44 490 95 77
Мобільний:	+380 67 320 72 12
Електронна пошта:	Dmytro.Tkachenko@dlapiper.com

Антимонопольний
комітет України
Дата 09.06.2017
Вх. № 15-01/317-Екк

- 1 папка, 2 пакети 8

п. **Караянов Костянтин Петрович**
Поштова адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон: +380 44 490 95 75
Факс: +380 44 490 95 77
Мобільний: +380 67 218 57 43
Електронна пошта: Kostiantyn.Karaianov@dlapiper.com

ЗАЯВА
про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію

Ця заява про надання дозволу Антимонопольного комітету України (далі – "**Комітет**") на концентрацію (далі – "**Заява**") подається від імені компаній **Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited]** (далі - "**Skyrizon**") та **Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ"** (далі - "**Мотор Січ**") (Skyrizon та Мотор Січ далі разом - "**Заявники**") відповідно до пункту 2 та пункту 4 частини другої статті 22 та частини першої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р. № 2210-III (далі – "**Закон**"), а також відповідно до вимог пунктів 1 розділу V, пунктів 1 та 2 розділу IX Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України № 33-р від 19 лютого 2002 р. (далі – "**Положення про концентрацію**").

Як повноважні представники Заявників просимо Комітет розглянути цю Заяву та додатки до неї та надати дозвіл на концентрацію, яка буде здійснена шляхом здійснення серії придбань, які приведуть до опосередкованого набуття 46.0017% акцій у статутному капіталі Мотор Січ компанією Skyrizon, що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії Мотор Січ, та забезпечить набуття контролю над Мотор Січ компанією Skyrizon (далі – "**Концентрація**").

Концентрація буде здійснена на підставі наступних договорів купівлі-продажу часток участі, які буде укладено із існуючими акціонерами Мотор Січ:

(i) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та Firestorm Business Ltd. в якості Продавця ("**Продавець 1**") щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Reckoner Investment Holdings Limited, компанії, створеної за законодавством Кіпру ("**Об'єкт 1**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 21.73% акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 1**");
(ii) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та Amonte Holdings Limited в якості Продавця ("**Продавець 2**") щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Likatron Enterprises Limited, компанії, створеної за законодавством Кіпру ("**Об'єкт 2**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 9.99% акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 2**");
(iii) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та Amonte Holdings Limited в якості Продавця щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Granum Corporation, компанії, створеної за законодавством Панами ("**Об'єкт 3**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 9.2717% акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 3**");

(iv) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та громадянином Китайської Народної Республіки паном Ваном Сіньлеєм в якості Продавця ("**Продавець 3**") щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Ventalina Management Ltd., компанії, створеної за законодавством Невісу ("**Об'єкт 4**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 5.01 акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 3**");

Договір 1, Договір 2, Договір 3 та Договір 4 надалі іменуються як "**Договори**". Продавець 1, Продавець 2 та Продавець 3 надалі іменуються як "**Продавці**", та Об'єкт 1, Об'єкт 2, Об'єкт 3 та Об'єкт 4 надалі іменуються як "**Об'єкти**".

В результаті здійснення Концентрації Skyrizon опосередковано придбає 46.0017% акцій/голосів у статутному капіталі Мотор Січ, що збільшить частку участі Skyrizon в Мотор Січ до 56.009%, що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії Мотор Січ, та забезпечить набуття контролю над Мотор Січ компанією Skyrizon.

Ця Заява подається до Комітету, оскільки сукупна вартість активів та сукупний обсяг реалізації товарів, робіт та послуг учасників Концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, в тому числі і за кордоном, перевищує порогові показники, встановлені Законом.

Копію рішення Антимонопольного комітету України стосовно заявленої концентрації прохання надати безпосередньо представнику Заявників, а не надсилати поштою.

Інформація та відомості, подані в електронній формі на CD-ROM, що надається як Додаток 32 до Заяви, відповідають інформації та відомостям, що надаються в Заяві та додатках до неї

Окремі відомості про учасників Концентрації, викладені в цій Заяві та додатках, є власністю учасників і мають конфіденційний характер, оскільки містять комерційну таємницю учасників Концентрації відповідно до статті 21 Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII, статті 505 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, статті 36 та 162 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV, статті 22^1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII та інших законів та нормативних актів України та інших юрисдикцій.

Зокрема, наступна інформація та документи повинні розглядатися як конфіденційні: договори з описом структури Концентрації та іншими умовами у зв'язку з домовленостями Заявників щодо конфіденційності; корпоративні документи учасників Концентрації; дані щодо часток на ринку, фінансові дані учасників Концентрації (наприклад, активи та обороти в Україні); інформація про посадових осіб/членів контролюючих органів учасників Концентрації, їх відповідних родичів, що містить персональні дані таких осіб.

ТОМУ ПРОСИМО ОБМЕЖИТИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬСЯ У РОЗДІЛАХ З ВІДМІТКОЮ "ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ". РОЗГОЛОШЕННЯ АБО ПУБЛІКАЦІЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ІНТЕРЕСАМ УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ. ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ, ПОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО У ПРОШТАМПОВАНИХ КОНВЕРТАХ.

В учасників концентрації – іноземних суб’єктів господарювання Заявників, які зареєстровані в офшорних зонах відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, відсутні:

- договори доручення, довіреності чи документи, підписані керівником органу управління суб’єкта господарювання – учасника концентрації, які надають право іншим особам виконувати функції чи частину функцій відповідного органу управління суб’єкту господарювання – учасника концентрації;
- договори доручення, довіреності чи документи, підписані акціонерами (учасниками) суб’єкта господарювання – учасника концентрації, згідно з якими інша особа чи особи має (мають) право участі в управлінні, отримання прибутку, укладання договорів купівлі-продажу часток (акцій, паїв);
- фізичні та юридичні особи, які отримують вигоди від майна суб’єктів господарювання – учасників концентрації, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником.

Додатки:

Додаток 1.	Платіжне доручення № 786 від 08.06.2017 року про сплату збору за подання до Комітету цієї Заяви про надання дозволу на концентрацію.	
Додаток 2.	Схеми відносин контролю учасників концентрації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 3.	Економічне обґрунтування концентрації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 4.	Відомості про концентрацію суб'єктів господарювання	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 5.	Відомості про основні види діяльності та частку на ринку суб’єктів господарювання Групи Skyrizon Aviation	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 6.	Відомості про основні види діяльності та частку на ринку суб’єктів господарювання Група Мотор Січ	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 7.	Списки осіб, які входять до складу спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів, виконують обов’язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасників Концентрації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 8.	Списки дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу учасників Концентрації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 9.	Копія консолідованої фінансової звітності Групи Xinwei, з перекладом українською мовою	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 10.	Довіреність, видана Skyrizon від 7 червня 2017 р. (нотаріально завірена)	
Додаток 11.	Довіреність, видана Мотор Січ від 6 червня 2017 р.	
Додаток 12.	Свідоцтво про реєстрацію Skyrizon (нотаріально завірене та апостильоване), з перекладом українською мовою	*Містить інформацію з обмеженим доступом*

Додаток 13.	Свідоцтво про повноваження посадових осіб Skyrizon (нотаріально завірене та апостильоване), з перекладом українською мовою	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 14.	Копія статуту Skyrizon (нотаріально завірена та апостильована), з перекладом українською мовою	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 15.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Мотор Січ	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 16.	Копія статуту Мотор Січ	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 17.	Проект Договору 1	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 18.	Проект Договору 2	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 19.	Проект Договору 3	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 20.	Проект Договору 4	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 21.	Копія статуту Європейської бізнес-асоціації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 22.	Копія статуту Китайської торгової асоціації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 23.	Копія статуту Асоціації підприємств авіапромисловості України "Укравіапром"	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 24.	Копія статуту Міжрегіональної асоціації промисловців України	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 25.	Копія статуту Запорізького обласного союзу промисловців, підприємців "Потенціал"	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 26.	Копія статуту Консорціуму "Газотранспортні технології"	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 27.	Копія статуту Казахсько-української асоціації підприємців	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 28.	Копія статуту Корпорації "Науково-виробниче об’єднання "О.Івченко"	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 29.	Копія документів, що підтверджують особу кінцевого бенефіціарного власника Skyrizon	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 30.	Клопотання про проведення попередніх консультацій щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду Заяви	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 31.	Клопотання про скорочення переліку документів та відомостей, які повинні бути подані до Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на концентрацію	*Містить інформацію з обмеженим доступом*

Додаток 32.	Компакт-диск, що містить інформацію та відомості, подання яких передбачено в електронному вигляді	*Містить інформацію з обмеженим доступом*

Від імені Заявників:

Юрист Товариства з обмеженою відповідальністю "Ді Ел Ей Пайпер Україна", представник за довіреністю

"ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР УКРАЇНА" Ідентифікаційний код 33597986

К.П. Караянов